# 东莞松山湖新城路“3·28”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年7月

# 目 录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事车辆及相关人员情况.....2
（二）涉事运营平台基本情况与安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8
四、有关责任单位履职情况及存在的主要问题.....9
（一）涉事运营平台.....9
（二）有关监管部门.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....10
（二）对有关单位的处理建议.....10
（三）其他处理建议.....10
六、事故主要教训.....11
七、事故防范和整改措施.....11

2024年3月28日5时29分许，松山湖新城路往常虎高速跨线桥路段发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失约人民币150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年4月1日，东莞市人民政府成立东莞松山湖新城路“3•28”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由东莞市大岭山镇党委副书记邓小强任组长，由东莞高速公路交警大队、松山湖交警大队、大岭山交警大队、大岭山交通运输分局、大岭山应急管理分局、大岭山镇总工会等有关单位人员组成，负责本次事故的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质、责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞松山湖新城路“3•28”一般道路交通事故是一起因机动车驾驶员驾驶机动车疏于观察路面情况，单方面碰撞路边铁护栏造成的一般生产经营性道路交通责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）涉事车辆及相关人员情况

**1.涉事车辆情况：**粤SD67220号小型轿车[1]，厂牌型号为广汽牌GTM70022BEV，车辆使用性质：预约出租客运，所有人：阳冬，车辆登记住所：广东省东莞市企石镇江边村新光路9号出租屋，总质量2090kg，整备质量1610kg，注册日期：2021年7月22日，检验有效期至2024年7月31日。

**2.相关人员情况**

**（1）粤SD67220号小型轿车的驾驶员：**阳冬，男，汉族湖南省隆回县人；持C1型机动车驾驶证，初次领证日期：2007年3月21日，有效期限：2013年3月21日至长期，符合驾驶小型汽车条件。阳冬持有《中华人民共和国道路运输从业员从业资格证》，发证日期：2021年2月2日，有效日期：2046年12月26日。经查，阳冬无交通事故记录，近3年有14条交通违法记录信息，13条已处理，1条未处理。2020年10月2日，阳冬与滴滴出行科技有限公司东莞分公司签订《服务合作协议》，阳冬作为驾驶人，与滴滴出行科技有限公司东莞分公司之间运营平台为合作关系[2]。

---

[1] 涉事车辆投保情况：该车投保了现代财产保险（中国）有限公司广东分公司强制险与商业险，有效期至2024年7月20日。该车辆已取得网络预约出租汽车运输证，营运范围：网络预约出租汽车客运，发证日期：2021年8月6日，发证机关：东莞市交通运输局。

经查，粤SD67220号小型轿车无交通事故记录，近三年有12条交通违法记录信息，11条已处理，余1条未处理；该车已安装行车记录仪。

[2] 滴滴出行科技有限公司东莞分公司按照《中华人民共和国安全生产法》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等法律法规要求和平台安全管理制度对驾驶人进行准入和管控。驾驶人阳冬的报酬主要由订单驾驶人实

**（2）粤SD67220号小型轿车的乘客：**吴煜文，男，广东省东莞市人。事故发生时，其乘坐在车辆后排左座。

**（3）粤SD67220号小型轿车的乘客：**刘仁洪，男，广东省东莞市人。事故发生时，其乘坐在车辆后排右座。

（二）涉事运营平台基本情况与安全管理情况

**1.涉事运营平台基本情况：**滴滴出行科技有限公司东莞分公司，负责人：周炜（2024年4月30日，该公司负责人变更为卓威[1]），类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2017年12月15日，经营范围：网络预约出租客运等。经营场所：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋3103室（2024年3月21日，经营场所变更为上述地址1栋2801室）。该公司持有《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》[2]，已购买道路客运人责

---

收车费金额、策略活动奖励所组成；滴滴出行科技有限公司东莞分公司收到乘客车费，在交通运输部规定的抽成上限范围内进行金额抽成，随即入账到驾驶人账户；驾驶人账户余额可在每周二9时至22时进行提现。日常接单任务支配方式如下：（1）指派模式：遵循全局最优的派单机制，一看距离，就近派单，二看口碑值因素，在距离相近时有限口碑值派单。（2）抢单模式：对乘客提前预约用车的需求，对全城驾驶人播报抢单，根据驾驶人抢单手速和预约单完成率、口碑值高低等因素进行订单分发。

驾驶人阳冬不需要向平台公司缴纳管理费用。滴滴出行科技有限公司东莞分公司对驾驶人阳冬的监管：一是注册前对驾驶人资质进行信息采集，严格核验管控。二是人车一致性核验：驾驶人服务期间人车一致性核验风险识别管控体系定期核验人车一致性情况。三是驾驶人安全培训：督促驾驶人完成24学时岗前教育培训，定期线上教育、召回开展线下周期性培训。四是风险识别提醒：通过驾驶人手机设备和动态监控设备，对驾驶人风险场景（如大车易出没、事故多发路段）及驾驶人不安全驾驶行为（如超速、疲劳不规律驾驶）进行识别提醒风险管控，针对驾驶人不安全驾驶行为进行警示，如多次触发对其进行封禁管控。

[1] 滴滴出行科技有限公司东莞分公司主要负责人：卓威，男，汉族，广东省东莞市人。

[2]经营范围：网络预约出租汽车客运，地址：天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C2座21层2103室（存在多址信息）（广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋3103室），证件有效期：2022年12月28日至2027年12月27日，核发机关：东莞市交通运输局，发证日期：2023年1月10日。

任保险，保险公司：中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司，有效期至2024年6月30日。

**2.涉事运营平台安全管理情况：**（1）安全管理机构设置情况。滴滴出行科技有限公司东莞分公司设置安委会为安全生产管理的最高领导机构，安委会下设安委会办公室，负责安委会的日常事务管理。同时，明确了安委会和安委会办公室的工作职责。（2）安全管理制度建立情况。该公司有建立安全生产责任制度、安全生产隐患排查治理制度和安全生产会议管理制度、驾驶员安全管理制度等20余项安全管理制度。（3）车辆驾驶员教育培训情况。该公司定期对属下驾驶员进行线上和线下培训，每月开展安全例会并如实记录，属下驾驶员建立一人一档管理，安全生产管理档案资料基本完善。经调查发现，该公司对新入职的从业人员（阳冬）没有进行岗前培训，未严格按照规定对从业人员（阳冬）进行安全生产教育和培训。

（三）事故发生经过

2024年3月27日17时51分，刘仁洪在滴滴出行平台发布订单预约车辆，预约出发时间：2024年3月28日5时20分，出发地：东莞市松山湖科技六路星城翠珑湾1期南门，目的地：深圳宝安国际机场T3航站楼，经核实，此订单的乘客为刘仁洪和吴煜文。阳冬于2024年3月27日17时51分在滴滴出行平台抢下此预约单。

2024年3月27日22时5分许，阳冬在结束上一个订单后，

从大岭山镇出发前往沙田镇，于22时30分许到达沙田镇民田大街76号商务式公寓内的九元棋牌室“七万房”打麻将。3月28日3时5分许，阳冬离开九元棋牌室；3时8分许，从沙田镇出发前往大岭山镇；3时29分许，阳冬到达大岭山镇；3时35分许，阳冬驾驶网约车开始接单，经卡口信息研判，截至5时29分许，一直处于行驶状态。事故前24小时，阳冬在线营运时长为4.1小时，阳冬结束一天的营运任务，去打麻将后未经休息，便进行此次营运任务并发生事故。

2024年3月28日5时29分许，阳冬驾驶粤SD67220号小型轿车（载乘客吴煜文、刘仁洪）沿松山湖新城路往常虎高速方向行驶，行驶至松山湖新城路往常虎高速跨线桥路段时，阳冬驾驶的粤SD67220号小型轿车单方面碰撞路边铁护栏，造成阳冬当场死亡和乘客吴煜文、刘仁洪受伤及车辆损坏。

（四）事故现场情况

**1.天气情况：**事故发生时间为：2024年3月28日5时29分许，事发时事故路段天气晴。

**2.道路情况：**事故地点位于松山湖新城路往常虎高速跨线桥路段，道路为东西走向，东往常虎高速入口方向，西往松山湖方向，道路为双向车道的水泥路面，设有中间铁护栏隔离，从松山湖往常虎高速入口方向车道宽依次为370cm、370cm、190cm，右侧往G107国道方向道路宽为610cm。路面干燥、平直，视线一般。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成阳冬一人死亡（死亡原因鉴定详见“事故相关检验检测和鉴定情况”）和吴煜文[1]、刘仁洪[2]两人受伤。此次事故造成的直接经济损失约为人民币150万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月28日5时30分许，东莞市公安局指挥中心接群众朱某报案：在东莞市松山湖新城路往常虎高速跨线桥路段，发生一辆小型轿车单方面碰撞路边铁护栏的交通事故，有人员受伤。5时33分许，大岭山公安分局指挥中心将警情下达到事故处理民警警务通，并指派大岭山交警大队民警前往现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，大岭山交警大队民警方俊晓、辅警李志威到达事故现场，开展安全防护、现场勘查、疏导交通、调查取证、协助医疗救护部门抢救伤员等工作。大岭山公安分局、大岭山交警大队领导到场指挥处置各项工作。

---

[1] 经东莞市中西医结合医院诊断，吴煜文主要伤情为：（1）右上臂撕脱不全离断伤、肱骨骨折并骨缺损、肌腱神经血管断裂并缺损、皮肤撕脱并缺损；（2）眼周皮肤裂伤、口周皮肤撕并部分缺损、下颌皮肤撕脱并部分缺损；（3）创伤性失血性休克；（4）肺挫伤；（5）坠积性肺炎；（6）肺水肿；（7）电解质代谢紊乱；（8）TSH异常查因；（9）转氨酶异常查因；（10）心包腔积液；（11）右侧胸腔积液；（12）应激性溃疡；（13）全身多处皮肤软组织挫擦伤。目前，吴煜文正在东莞市中西医结合医院住院治疗。

[2] 经东莞市中西医结合医院诊断，刘仁洪主要伤情为：（1）脑震荡；（2）颌面部多处挫裂伤；（3）左手多处挫裂伤；（4）全身多处软组织挫擦伤。刘仁洪经治疗后好转，已于2024年4月4日出院。

（三）医疗救治和善后情况

2024年3月28日5时47分，东莞市中西医结合医院两台救护车到达事故现场，对伤员进行救治。随后，大岭山公安分局、大岭山交警大队领导到场指挥处置各项工作。5时59分，救护车到达现场证实涉事车辆驾驶员阳冬当场死亡，伤者吴煜文、刘仁洪被送院治疗，其中吴煜文伤势较重，东莞市中西医结合医院当即启动创伤团队，完善心电图，建立双输液通道，备血，由绿色通道送手术室手术治疗。6时26分，东莞市中西医结合医院联系东莞市人民医院派出专家协助治疗；7时43分，东莞市人民医院外科尹志成主任到东莞市中西医结合医院协助治疗；9时01分，东莞市中西医结合医院邀请省专家来院指导治疗；11时8分，中山大学第一附属医院显微创伤外科周翔主任到达并上台协助手术治疗，15时10分手术完成。

事故发生后，大岭山交警大队、大岭山交通运输分局、大岭山应急管理分局等相关职能部门迅速做好工作对接，及时上报相关情况，确保事故善后维稳工作顺利开展。2024年4月5日，大岭山交警大队出具并向各方当事人或其家属送达《道路交通事故认定书》，认定当事人阳冬负此事故的全部责任，当事人吴煜文、刘仁洪不负此事故的责任。各方当事人或其家属对大岭山交警大队作出的事故认定没有异议。死者遗体已于2024年4月5日火化。

（四）事故应急处置评估

此次事故的信息报送及时，事故处置、应急救援得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效。

## 三、事故原因分析

（一）事故直接原因

**事故直接原因是**阳冬驾驶机动车上道路行驶时，疏于观察路面情况，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，单方面碰撞路边铁护栏。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

**1.驾驶人相关检验鉴定情况**

（1）2024年3月28日，大岭山交警大队聘请广东正航司法鉴定中心对阳冬血液中乙醇含量进行鉴定，鉴定结果：本中心采集的阳冬血液中未检出乙醇成分。

（2）2024年3月28日，大岭山交警大队聘请广东正航司法鉴定中心对阳冬血液进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品鉴定，鉴定结果：阳冬的血液未检出0 $^{6}$-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3,4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成分。

（3）2024年3月28日，大岭山交警大队聘请广东正航司法鉴定中心对阳冬进行死亡原因鉴定，鉴定结果：被鉴定人阳冬符合交通事故暴力作用导致胸骨、肋骨多发骨折、胸锁关节

分离、右颈总动脉完全离断、胸部脏器损伤，致急性呼吸、循环功能障碍死亡。

**2.涉事车辆检验检测情况**

（1）2024年3月28日，大岭山交警大队聘请广东正航司法鉴定中心所对粤SD67220号小型轿车的安全性能进行检验鉴定，鉴定结果：被鉴定车辆的行车制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

（2）2024年3月28日，大岭山交警大队聘请广东路通司法鉴定所对粤SD67220号小型轿车事发时的行驶速度进行鉴定，鉴定结果：粤SD67220号小型轿车事发时的行驶速度约为63.86km/h。事发路段限速80km/h，事发时，粤SD67220号小型轿车未超速。

**四、有关责任单位履职情况及存在的主要问题**

（一）涉事运营平台

滴滴出行科技有限公司东莞分公司，存在“涉事运营平台安全管理情况”部分所述相关问题。

（二）有关监管部门

**1.大岭山交警大队：**2024年1月至3月，大岭山交警大队共查处交通违法行为47945宗。其中路面查处交通违法行为37565宗，电子警察抓拍违法行为8486宗，查处涉酒驾驶行为83宗，机动车违法占道停放行为1894宗，暂扣各类车辆共614辆，共拘留人员79人。大岭山交警大队每月对辖区交通事故进

行分析研判，组织人员深入辖区道路对辖区路段的安全隐患进行专项排查。同时，进一步提高民警路面管控、处理交通事故、处置突发事件的能力，全面提升见警率及出警效能，精准打击重点交通违法，有效缓解交通拥堵压力。

**2.莞城交通运输分局：**2024 年 1 月至 4 月，莞城交通运输分局对滴滴出行科技有限公司东莞分公司开展安全生产专项检查 3 次；发布开展网约车行业联合专项整治行动简报 4 份；共约谈生产安全事故企业 4 次，其中针对此次事故约谈 3 次[1]；通过约谈，责令该公司深刻吸取事故教训，剖析事故原因，进一步加强安全管理，全面开展隐患排查整治工作。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任人员

阳冬驾驶机动车上道路行驶时，疏于观察路面情况，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶的行为，负事故的全部责任，因其在事故中死亡，免予追究其责任。

### （二）对有关单位的处理建议

滴滴出行科技有限公司东莞分公司，存在“涉事运营平台安全管理情况”部分所述相关问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定，建议由莞城街道交

---

[1] 2024 年 3 月 28 日陪同东莞市交通运输局约谈滴滴出行科技有限公司东莞分公司主要负责人；2024 年 4 月 2 日莞城交通运输分局约谈该公司主要负责人；2024 年 4 月 24 日联合大岭山镇道安办再次约谈该公司主要负责人。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

通运输部门对其依法处理。

（三）其他处理建议

1.此次事故暴露出松山湖新城路往常虎高速跨线桥路段存在“标志标线不完善和道路夜间照明不足”的问题，事故发生地处于大岭山镇边界交汇道路，不在大岭山镇红线图范围内，该路段的路灯、护栏、绿化等基础设施养护不属大岭山镇职能部门负责，但该路段的道路交通管辖权归大岭山交警大队负责，建议大岭山镇安委办对大岭山交警大队相关负责人进行约谈。

2.建议莞城街道交通运输部门对滴滴出行科技有限公司东莞分公司主要负责人进行约谈，督促其严格落实安全生产教育和培训制度，加强对网约车出租驾驶人的交通安全教育培训和管理，不断提高驾驶人安全意识。

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

## 六、事故主要教训

本次事故暴露出机动车驾驶人安全意识不足、疏于观察路面情况等问题。相关职能部门、单位应当认真汲取事故教训，高度重视道路交通安全，认真贯彻落实上级关于道路交通安全系列决策部署，举一反三，查漏补缺，强化边界交汇道路交通监管，督促相关企业切实履行安全生产主体责任，加强对网约车驾驶人的交通安全教育培训，重点加强预防事故、注意盲区

---

员，不得上岗作业。

及安全驾驶等方面的宣传，严防类似事故的再次发生。

## 七、事故防范和整改措施

### （一）加强道路隐患排查整治

2024年3月28日12时，东莞市公安局交警支队党委委员赖奉豪、大岭山镇党委副书记邓小强，大岭山副镇长、公安分局局长蔡云飞等领导组织市公路事务中心、常虎高速分公司路政、大岭山交警大队、大岭山交通运输分局、大岭山应急管理分局、大岭山城管分局、大塘村等相关部门负责人对事故现场进行研判。经研判，发现事故路段存在“标志标线不完善和道路夜间照明不足”的安全隐患。目前，常虎高速分公司已完善并翻新了事故路段的导流标线、导流标志牌等交通设施。因事故路段位于大岭山镇、松山湖以及常虎高速分公司三方的交界处，经多方协商，最终确定事故路段的道路照明设置工作由常虎高速分公司负责，事故路段的路灯照明现已设置。下一步，要持续加强镇与镇之间、镇与村之间的道路隐患排查整改工作，组织交警、交通、应急、城管等部门，对大岭山与寮步、松山湖、东城、长安、厚街等周边镇街、各高速出口以及镇与村之间的道路开展一次全面的隐患排查，并对排查出的隐患进行整治。

### （二）加强对易肇事肇祸交通违法行为的查处力度

针对辖区运输车辆、网约车、出租车，超速、超载、超员和疲劳驾驶；外卖车、快递车、电动自行车冲红灯，随意横过

马路、不按照指定车道行驶、未佩戴安全头盔以及违法载人等易肇事肇祸交通违法行为进行查处，采取教育和处罚的方式，对违法驾驶人进行入脑入心提醒。同时，加强道路运输企业安全监管，督促道路运输企业特别是网约车（小型客车、小型货车）企业，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、建设管理的全过程，尤其要加强驾驶人安全教育培训，提升安全意识。

（三）加强交通安全宣传教育培训

组织相关职能部门深入辖区运输企业，全面加强网约车（小型客车、小型货车）企业、外卖车、快递车、出租车等驾驶人群体的交通安全教育工作，提高上述群体的交通安全意识，减少道路交通事故的发生。组织开展交通安全宣传警示工作，督促驾驶人通过微信、微博、抖音等新媒体平台学习道路交通安全警示教育课程，增强安全防范意识。